

MIDOC Humana — Registro de Consultoría Legal y Financiera

Estructuración de Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I. de C.V.), Capital Ángel y Fondos de Gobierno

Proyecto:	MIDOC / MIDOC Humana (SaaS Médico con IA)	Ubicación:	Baja California, México
Estructura:	S.A.P.I. de C.V. (80% / 20%)	Fecha:	Agosto 2026

1. Resumen del Proyecto MIDOC

Módulos Clave: Expediente clínico electrónico, agenda y gestión de citas, facturación y servicios de telemedicina.

Propuesta de Valor: Reducir el tiempo en tareas administrativas repetitivas mediante IA para que los médicos se enfoquen en la atención al paciente.

Stack Tecnológico: Next.js, Supabase, GitHub, asistentes de IA para arquitectura de software y desarrollo.

2. Constitución de S.A.P.I. de C.V. en Baja California (2 Socios)

Consulta: Proceso general para constitución de una S.A.P.I. de C.V. enfocada en capital ángel.

Pasos Normativos:

- Autorización de Denominación Social:** Vía Secretaría de Economía (portal MUA).
- Redacción de Estatutos Sociales:** Objeto social, gobierno corporativo, clases de acciones y derechos preferentes.
- Formalización ante Fedatario Público:** Notario o Corredor Público en Baja California.
- Inscripción en el RPPC:** Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- Trámites Fiscales:** Obtención de RFC y e.firma ante el SAT, apertura de cuenta bancaria.

Estimación de Costos y Tiempos en Baja California

Concepto	Tiempo Estimado	Costo Promedio (MXN)
Autorización Denominación (SE)	2 - 5 días hábiles	Gratuito
Honorarios Notario / Corredor Público	1 - 2 semanas	\$20,000 – \$35,000
Inscripción en el RPPC (B.C.)	2 - 4 semanas	\$3,000 – \$6,000 aprox.
Cita SAT (RFC y e.firma)	Según disponibilidad	Gratuito

3. Gobernanza Accionaria (Estructura 80% / 20%)

Consulta: Distribución accionaria entre los 2 socios iniciales.

Aspecto	Socio Mayoritario (80%)	Socio Minoritario (20%)
Toma de Decisiones Ordinarias	Control total en asambleas ordinarias.	Derecho a voz y voto en asambleas.
Protecciones de Ley (Minoritarias)	Requiere mayorías cualificadas pactadas para cambios estructurales.	Derecho a convocar asamblea (con 10%), diferir votaciones y nombrar comisario.
Puestos Directivos	Administrador Único o Presidente del Consejo.	Secretario o Consejero.

Cláusulas Indispensables en Estatutos:

- **Vesting y Reverse Vesting:** Calendario de 4 años con 1 año de *cliff* para asegurar permanencia de fundadores.
- **Mayorías Cualificadas:** Requerir 85-90% de aprobación para venta de la PI de MIDOC, fusión o disolución.
- **Tag-Along / Drag-Along:** Derechos de adhesión y arrastre ante ofertas de adquisición de terceros.
- **Solución de Bloqueos (Deadlock):** Mecanismos de compra-venta preferente (*Buy-Sell*) a valor nominal o de mercado.

4. Propiedad Intelectual (PI), Patentes y Marcas

Consulta: ¿Se pueden registrar la marca y patentes a nombre de un solo socio?

Diagnóstico: Es legalmente posible, pero **no recomendable** para startups que buscan inversión o fondos públicos.

- **Inversionistas Ángeles:** Rechazan startups donde la PI pertenezca a la persona física y no a la S.A.P.I.
- **Fondos Públicos:** Exigen que la S.A.P.I. sea titular directa de la tecnología y registros ante el IMPI.
- **Mejor Práctica:** Registrar marcas y patentes a nombre de la S.A.P.I. de C.V. y firmar contratos de cesión de derechos (*IP Assignment Agreement*) con todos los desarrolladores y socios. Manteniendo el 80% de las acciones, el socio mayoritario mantiene el control efectivo sobre la empresa y sus activos.

5. Recursos Públicos y Fondos de Innovación (SEI Baja California)

Consulta: Modalidades de apoyo gubernamental, montos y requisitos de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California.

Programas Disponibles

Programa / Fondo	Tipo de Recurso	Montos Promedio	Destino del Recurso
Capital Semilla / Emprende BC	Subsidio (Fondo Perdido)	\$20,000 a \$50,000 MXN	Servidores, licencias, registros normativos.
Fortalecimiento Normativo	Subsidio Directo	Hasta \$20,000 MXN	Gastos notariales de constitución S.A.P.I.
Tu Idea, Tu Negocio	Crédito Blando	\$10,000 a \$50,000 MXN	Equipamiento, servidores, desarrollo inicial.
Fondo Emprendedores / Innovación	Coinversión / Subsidio I+D	\$100,000 a \$500,000+ MXN	Prototipado avanzado, pruebas piloto e Inteligencia Artificial.

Requisitos Principales de Elegibilidad

- **Legales y Fiscales:** Acta Constitutiva de S.A.P.I. en RPPC, RFC en Baja California, Opinión Positiva del SAT (32-D), Comprobante de Domicilio operativo en el estado, Certificado de No Deudor Alimentario.
- **Técnicos:** Memoria técnica del proyecto (IA + SaaS salud), arquitectura de software, cotizaciones formales fiscales para comprobación directa.